البقاء مدة الحياة كبعت تردّد وكقبلت وبزوّجني فيفعل ولزم وإن لم
يرضَ وجبّر المالكُ أمةً وعبدًا بلا إضرار لا عكسه ولا مالكُ بعضٍ
وله الولايةُ والردُّ والمختارُ ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبّر
ومُعتَقٍ لأجل إن لم يمرض السيّد ويقرب الأجل ثم أبٌ وجبّر المجنونة
والبكرَ ولو عانسا إلا لكخصيّ على الأصحّ والثيّبَ إن صغرت أو
بعارض أو بحرام وهل إن لم تكرّر الزنى تأويلان لا بفاسد وإن
سفيهةً وبكرًا رُشّدت أو أقامت ببيتها سنةً وأنكرت وجبّر وصيٌّ
أمره أبٌ به أو عيّن الزوجَ وإلا فخلاف وهو في الثيّب وليٌّ وصحّ إن
متُّ فقد زوّجتُ ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تأويلان ثم
لا جبْرَ فالبالغ إلا يتيمةً خيف فسادها وبلغت عشرا وشُوّر القاضي
وإلّا صحّ إن دخل وطال وقُدّم ابنٌ فابنه فأبٌ فأخٌ فابنه فجدٌّ فعمٌّ
فابنه وقُدّم الشقيقُ على الأصحّ والمختارِ فمولى ثم هل الأسفل وبه
فُسّرت أو لا وصُحّح فكافلٌ وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق
تردّد وظاهرها شرط الدناءة فحاكمٌ فولايةُ عامّةِ مسلمٍ وصحّ بها في
دنيّة مع خاصٍّ لم يُجبر كشريفةٍ دخل وطال وإن قرُب فللأقرب أو
الحاكمِ إن غاب الردُّ وفي تحتّمه إن طال قبله تأويلان وبأبعد مع
أقرب إن لم يجبر ولم يجز كأحد المُعتِقَيْن ورضى البكر صمتٌ
كتفويضها ونُدب إعلامها به ولا يُقبل دعوى جهله في تأويل
الأكثر وإن منعت أو نفرت لم تزوّج لا إن ضحكت أو بكت والثيّبُ
تُعرِب كبكرٍ رُشّدت أو عُضلت أو زُوّجت بعرض أو برقّ أو عيب
أو يتيمةً أو افتيت عليها وصحّ إن قرب رضاها بالبلد ولم يُقرّ به
حالَ العقد وإن أجاز مجبِرٌ في ابنٍ وأخٍ وجدٍّ فوّض له أموره ببيّنة
جاز وهل إن قرب تأويلان وفسخ تزويج حاكمٍ أو غيره ابنته في